



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 43 DEL 27/01/2026	OGGETTO: LIQUIDAZIONE rata servizi, di gestione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica, ivi comprese le attività di messa a norma dell'impianto, dell'ammodernamento tecnologico e funzionale nonché delle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico – dicembre 2025.
Registro Generale N. 63 DEL 28/01/2026	

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventotto**, del mese di **gennaio** nel proprio Ufficio.

CIG: 7564700BE9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 22.07.2016 si procedeva all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico - economica nonché preliminare per l'affidamento dei servizi, della gestione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione ivi comprese le attività di messa a norma dell'impianto, dell'ammodernamento tecnologico e funzionale nonché delle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi (F.T.T.);

Che con determinazione dirigenziale n° 103 del 24.04.2018 si procedeva alla riapprovazione del progetto preliminare aggiornato con alcuni elaborati in ottemperanza alla norma di cui all'art. 23 com. 16, del DL. 50/2016;

Che con determina dirigenziale n° 106 del 24.04.2018 si procedeva ad avviare la procedura di scelta del contraente;

Che con determinazione della CUC n° 30RS del 23.07.2018 è stata indetta la procedura ordinaria aperta per l'affidamento del servizio con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Che con determinazione dirigenziale n° 143 del 23.05.2019 si procedeva a dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva alla ditta;

Che in ottemperanza a quanto previsto dal bando di gara dopo aver effettuato le verifiche di rito si è proceduti alla stipula del contratto/convenzione rep. n° 29 del 05.08.2019;

Che entro i 45 gironi di tempo indicati dal contratto la ditta GIPA s.r.l. (società di progetto) trasmetteva il progetto esecutivo per la relativa approvazione;

Che con deliberazione di G.M. n° 73 del 09.10.2019 si procedeva all'approvazione del progetto esecutivo di cui all'oggetto;

Visto il progetto esecutivo redatto dalla società GIPA s.r.l. con sede in Avella alla piazza degli Ortaggi n° 4, Partita IVA n. 03023240645 trasmesso in data 19.09.2019 prot. 4890;

Che l'intervento è stato inserito nel programma OO. PP. triennio 2018/2020, elenco annuale 2018, il cui schema è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale;

Che con determina dirigenziale n° 88 si approvava definitivamente il progetto esecutivo;

Che in data 11 maggio 2020 il direttore dei lavori provvedeva alla consegna dei lavori relativamente alla messa in opera dell'impianto di pubblica illuminazione;

Che con determina dirigenziale n° 205 del 03.06.2020 si procedeva a prendere atto dell'avvio delle attività;
Che con nota pec del 16 luglio 2020 la ditta ha comunicato che dal primo luglio 2020 i pod sono stati trasferiti dal Comune alla ditta GIPA;

Che nell'ambito di detta attività, la ditta concessionaria ha trasmesso, per la liquidazione e il pagamento, la fattura n. 30 del 30.12.2025 relativa al periodo di DICEMBRE 2025, Prot. n. 14338 del 30.12.2025;

Verificata a seguito del riscontro operato:

- la regolarità del servizio svolto così come aggiudicato;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Visto e richiamato l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment);

Dato atto che il CIG attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: **7564700BE9**;

Dato atto che la spesa risulta imputata al Capitolo 1014.1 –del bilancio comunale;

Acquisita la certificazione di regolarità contributiva dalla quale risulta che l'operatore economico è in regola con gli adempimenti di competenza, DURC n. Prot. _ 48121237;

Visto l'art. 3 della legge 136/2010 come modificata dal D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito con modificazioni dalla Legge 17.12.2010 n. 217 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto dover provvedere alla dovuta liquidazione;

VISTA la legge n.241/1990 ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare a favore della ditta G.I.P.A. SRL.- Partita IVA 03023240645 la seguente fattura:

1. fattura n. 30 del 30.12.2025 relativa al periodo di DICEMBRE 2025, Prot. n. 14338 del 30.12.2025, dell'importo di **€ 21.898,05 IVA compresa**, di cui € 17.949,22 per imponibile ed € 3.948,83 per Iva;

Di dare atto che l'IVA della fattura su indicate verrà versata con le modalità stabilite dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n° 15/E del 12.02.2015 in attuazione della L. 190/2014;

Di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

Di dare atto che la spesa è imputata al Capitolo 1014.1 –del bilancio comunale;

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 28/01/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 27/01/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: Rata servizi, di gestione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica, ivi comprese le attività di messa a norma dell'impianto, dell'ammodernamento tecnologico e funzionale nonché delle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico – dicembre 2025

CIG: **CUP:**

Descrizione Capitolo: SERVIZIO DI GESTIONE ESERCIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE CONCESSIONE F.T.T.

Vincolo Bilancio:**Vincolo Tesoreria:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.05.004	10.5	1014.1		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
1140	€ 21.898,05	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore**Denominazione:** G.I.P.A. SRL - **Progressivo Fornitore:** 4192**Codice Fiscale:** 03023240645 **P.Iva:** 03023240645**LIQUIDAZIONE**

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
131	21.898,05	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

G.I.P.A. SRL

Avella (AV), 28/01/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 28/01/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 28/01/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 101, e vi rimarrà fino al 12/02/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 63 del 28/01/2026;

Oggetto: LIQUIDAZIONE rata servizi, di gestione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica, ivi comprese le attività di messa a norma dell'impianto, dell'ammodernamento tecnologico e funzionale nonché delle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico – dicembre 2025.

Avella (AV), 28/01/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella